

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3776/2531

บริษัท โฮมอินชัวร์รันส์ จำกัด
บริษัท ไทย แคนเรียส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 608, มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 618

ป.วิ.พ. มาตรา 225

จำเลยมิได้ให้การโดยชัดแจ้งว่า การกระทำต่าง ๆ ของจำเลยเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของบริษัท พ. ซึ่งอยู่ต่างประเทศไม่มีประเด็นที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำการต่าง ๆ ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนของบริษัทพ. หรือไม่ จึงมิใช่เป็นข้อที่โต้แย้งขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขนส่ง บริษัทพ. ซึ่งเป็นผู้ขนส่ง ไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย แต่ได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อนำเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทพ. เข้าออกท่าเรือกรุงเทพ ขนสินค้าลงจากเรือและแจ้งการมาถึงของเรือให้เจ้าของสินค้าหรือผู้รับตราส่งทราบ ตลอดจนออกไปปล่อยสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่งไปรับสินค้าออกจากท่าเรือ เมื่อปรากฏว่า จำเลยได้แจ้งวันที่เรือสินค้าจะมาถึงท่าเรือกรุงเทพให้ผู้รับตราส่งทราบ เป็นผู้ขออนุญาตนำเรือเข้าเทียบท่าและแจ้งหน่วยราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดระวางเรือและขนถ่ายสินค้า ขอเช่าเครื่องมืออุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า รับคืนใบตราส่งแลกกับใบปล่อยสินค้า และเพื่อให้ผู้รับตราส่งนำไปขอรับสินค้าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยมิฉะนั้นจะรับสินค้าไม่ได้ การดำเนินงานของจำเลยในช่วงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญของการขนส่งอันจะทำให้สินค้าที่ขนส่งมาถึงผู้รับตราส่ง และ

จะขาดช่วยนี้เสียมิได้ มิฉะนั้นการขนส่งจะชะงักนอกจากนี้เมื่อผู้ส่งยังไม่ได้ชำระค่า
ระวางในการขนส่งโดยให้มาเก็บค่าระวางปลายทาง จำเลยก็มีสิทธิเก็บค่าระวาง
ขนส่งเสียก่อนที่จะออกไปปล่อยสินค้าให้ผู้รับตราส่ง ส่วนบุคคลผู้ที่ขนถ่ายสินค้าลง
จากเรือไม่ว่าจำเลยจะใช้พนักงานของจำเลยหรือผู้อื่นทำการขนถ่ายก็ต้องอยู่ในความ
รับผิดชอบของจำเลยซึ่งเป็นเรื่องวิธีดำเนินการค้าระหว่างบริษัท. กับจำเลยโดย
จำเลยได้รับบำเหน็จจากการค้าตามปกติของตน จึงถือว่าจำเลยเป็นผู้ทำการ
ขนส่ง นอกจากจำเลยจะดำเนินการดังกล่าวแก่สินค้าขาเข้าแล้ว จำเลยยังดำเนินการ
เกี่ยวกับการขนสินค้าขาออกจากประเทศไทยให้แก่บริษัท. ด้วย พฤติการณ์ที่
จำเลยเข้าเกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าวเป็นลักษณะร่วมประกอบธุรกิจขนส่งด้วยกัน
อันเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลโดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอด
สุดท้าย จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในการสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าที่ขนส่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 จำเลยให้การว่า ผู้ส่งทำการบรรจุ
หีบห่อสินค้าไม่ดี เมื่อสินค้าสูญหายไปในช่วงขนส่ง ผู้ส่งจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
บริษัท. ผู้ขนส่งหรือจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ แต่จำเลยอุทธรณ์ว่าการซื้อขายสินค้า
พิพาทเป็นการซื้อขายระบบซีแอนด์เอฟซึ่งสิทธิทั้งหลายจะตกแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของ
หรือสินค้าได้ถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบของหรือสินค้า
แล้ว แต่ปรากฏว่าสินค้าพิพาทสูญหายก่อนส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งจึงเป็นเรื่องที่ผู้ส่ง
จะต้องไปว่ากล่าวกับผู้ขนส่งผู้รับตราส่งยังไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง
เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าข้ออุทธรณ์ของจำเลยไม่ตรงกับที่จำเลยให้การไว้ จึงมิใช่ข้อที่ได้
ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะไม่รับวินิจฉัยให้ ภาระการ
พิสูจน์ว่าสินค้าที่ขนส่งสูญหายไปเพราะเหตุวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 616 ตกแก่ผู้ขนส่งแม้จะปรากฏว่าขณะเรือบรรทุกสินค้ารายพิพาท
มาได้ถูกมรสุมอย่างรุนแรงระหว่างทางก็ตาม แต่ผู้ขนส่งไม่มีพยานหลักฐานอื่นมา
แสดงให้เห็นว่า หีบที่บรรจุสินค้ารายพิพาทได้แตกและสินค้าได้สูญหายไปเพราะเรือ

โดนมรสุมดังกล่าว และไม่มีพยานยืนยันแน่ชัดว่าหีบที่บรรจุสินค้าพิพาทแตกชำรุด
ขณะใด จึงยังถือไม่ได้ว่าสินค้าพิพาทได้สูญหายไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผู้ขนส่งต้อง
รับผิดชอบเพื่อความสูญหายนั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการประกันภัยจำเลยมีวัตถุประสงค์ประกอบ
กิจการขนส่งสินค้าเพื่อรับบำเหน็จค่าจ้างเป็นทางค้าปกติของจำเลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บุญประสิทธิ์ได้สั่งซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่ใช้หมุดทำเกลียวด้านในและด้านนอก
จำนวน 11,450 ชิ้น หรือ 34 กล่อง รวมบรรจุมาเป็น 1 หีบใหญ่ จากบริษัทเมียว
จำกัด ซึ่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทเมียว จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด
เป็นผู้ขนส่งสินค้ารวมทั้งสินค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์สั่งซื้อดังกล่าวมายัง
ประเทศไทยทางทะเลโดยเรือชื่อ "เอ็นโอ 6 โบนิกา" และห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญ
ประสิทธิ์ได้ออสินค้านี้ดังกล่าวประกันภัยแก่โจทก์ในวงเงิน 290,454.20 บาท บริษัท
ฟูจิوارาไลน์ จำกัด ผู้ขนส่งทอดแรกไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย จึงได้มอบ
หมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งร่วมอีกทอดหนึ่งจำเลยตกลงเข้าเป็นผู้ขนส่งในทอด
สุดท้าย ต่อมาเรือเอ็นโอ 6 โบนิกาเข้าเทียบท่าปรากฏว่าสินค้าสูญหายไป 5,606 ชิ้น
คิดเป็นเงิน 153,841.69 บาท ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งทาง
ทะเล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์จึงเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชำระ
ค่าเสียหายดังกล่าวตามสัญญาประกันภัยและโจทก์ได้ชำระให้ตามสัญญาแล้ว โจทก์
จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งเป็นผู้ร่วมขนส่ง ขอให้
บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 153,841.69 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การขนส่งรายนี้บริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดได้ว่าจ้างตัดตอนให้เจ้าของเรือเอ็นโอ 6 ไปนีกาเป็นผู้รับขนส่งไม่ได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งร่วมแต่อย่างไร จำเลยไม่เคยตกลงเข้าเป็นผู้ขนส่งในทอดสุดท้าย และจำเลยมิได้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในประเทศไทยของบริษัทฟูจิوارาไลน์ การขนส่งสินค้าช่วงสุดท้ายขึ้นจากเรือนั้นบริษัทฟูจิوارาไลน์ได้จ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดยูพีที อิมพอร์ต เอ็กซปอร์ต เป็นผู้ขนถ่ายสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดยูพีที อิมพอร์ต เอ็กซปอร์ต จัดการขนถ่ายสินค้าลงจากเรือแล้วเป็นอันถือได้ว่าได้ส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้าเรียบร้อยแล้วเจ้าของสินค้าต้องนำไปตราส่งมาติดต่อจำเลยเพื่อขอรับใบปล่อยสินค้านำไปออกสินค้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเพียงพิธีการทางศุลกากรเท่านั้น จำเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นแก่สินค้าก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะป้องกันได้เนื่องจากเรือต้องประสบมรสุมอย่างรุนแรง ผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 153,841.69 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ตามคำให้การของจำเลยได้ให้การไว้ชัดแจ้งว่า จำเลยดำเนินการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดซึ่งเป็นตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศ จำเลยจึงไม่

ต้องร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับการสูญหายของสินค้า ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้เป็นการไม่ชอบนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยข้อ 3 วรรคสอง ได้ให้การไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยมิได้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในประเทศไทยของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดและแม้วรรคสามในข้อเดียวกันจำเลยจะให้การไว้ว่าบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด ได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้แจ้งให้เจ้าของสินค้าทราบว่าเรือเอ็นโอ 6 ไบเนกา จะถึงท่าเรือกรุงเทพเมื่อใด และจำเลยมีหน้าที่แจ้งต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเรือบรรทุกสินค้าจะเข้าเทียบท่าก็ตาม แต่จำเลยก็มีให้การโดยชัดแจ้งว่า การกระทำต่าง ๆ ของจำเลยดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดจึงไม่มีประเด็นที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำการต่าง ๆ ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนของบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัดหรือไม่ดังนั้นที่จำเลยอุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่พิพากษาไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ฎีกาของจำเลยข้อสองที่ว่า จำเลยเป็นเพียงผู้จัดการแทนบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามวิธีการของทางราชการเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการขนส่งทอดสุดท้าย จำเลยไม่เคยมีข้อตกลงใด ๆ กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์หรือบริษัทเมียวฮั่ว จำกัด ว่าจำเลยจะเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขนส่งบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขนส่งไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย แต่ได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อนำเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทฟูจิوارาไลน์เข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ ขนสินค้าจากเรือและแจ้งการมาถึงของเรือให้เจ้าของสินค้าหรือผู้รับตราส่งทราบตลอดจนออกไปปล่อยสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่งไปรับสินค้าออกจากท่าเรือ ในการขนส่งสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์คดีนี้ จำเลยนำสืบรับว่าจำเลยได้เข้าไป

เกี่ยวข้องโดยดำเนินการแจ้งวันที่เรือสินค้า เอ็นโอ 6 ไปนี้จะถึงท่าเรือกรุงเทพให้
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์เจ้าของสินค้าหรือผู้รับตราส่งทราบ เป็นผู้ขออนุมัตินำ
เรือเข้าเทียบท่าและแจ้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดระวาง
เรือและขนถ่ายสินค้าปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 ถึง 6 ขอเช่าเครื่องมืออุปกรณ์
การขนถ่ายสินค้า ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 13 ถึง 18 รับคืนใบตราส่งแลกกับใบ
ปล่อยสินค้า ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญ
ประสิทธิ์เจ้าของสินค้าหรือผู้รับใบตราส่งนำไปขอรับสินค้าจากการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย มิฉะนั้นจะรับสินค้าไม่ได้ การดำเนินงานของจำเลยในช่วงนี้เป็นชั้น
ตอนสำคัญของการขนส่งอันจะทำให้สินค้าที่ขนส่งมาถึงผู้รับตราส่ง และจะขาดช่วงนี้
เสียมิได้มิฉะนั้นการขนส่งจะต้องชะงัก นอกจากนี้เมื่อผู้ส่งยังไม่ได้ชำระค่าระวางใน
การขนส่งโดยให้มาเก็บค่าระวางปลายทางจำเลยก็มีสิทธิเก็บค่าระวางขนส่งเสียก่อน
ที่จะออกใบปล่อยสินค้าให้ผู้รับตราส่งไป ส่วนบุคคลผู้ที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือไม่ว่า
จำเลยจะใช้พนักงานของจำเลยหรือผู้อื่นทำการขนถ่าย ก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ
ของจำเลยซึ่งเป็นเรื่องวิธีดำเนินการค้าระหว่างบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด ผู้ขนส่งกับ
จำเลยโดยจำเลยได้รับบำเหน็จทางการค้าตามปกติของตน จึงถือว่าจำเลยเป็นผู้
ทำการขนส่งนอกจากจำเลยจะดำเนินการดังกล่าวแล้วสินค้าขาเข้าแล้ว จำเลยยัง
ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าขาออกจากประเทศไทยให้แก่บริษัทฟูจิوارาไลน์ด้วย
พฤติการณ์ที่จำเลยเข้าเกี่ยวข้องดำเนินการดังกล่าวเป็นลักษณะร่วมประกอบธุรกิจ
ขนส่งด้วยกันอันเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลโดยจำเลยเป็นผู้
ขนส่งทอดสุดท้าย จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในการสูญหายหรือบุบสลายของสินค้าที่
ขนส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 618 คำพิพากษากฎีกาที่จำเลย
อ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับกรณีนี้ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ฎีกาของจำเลยข้อสามที่ว่า จำเลยได้ให้การไว้แล้วในคำให้การข้อ 6 เช่น 2
บรรทัดสุดท้ายที่ว่า "หากมีจำนวนไม่ครบก็เป็นเรื่องของภัยทางทะเล หรือมิฉะนั้นก็

เป็นความผิดของบริษัทเมียว จำกัดเอง" ซึ่งหมายความว่า หากมีสินค้าไม่ครบถ้วน ก็เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไปว่ากล่าวกันเอาเอง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลย ไม่ได้ต่อสู้ไว้และไม่รับวินิจฉัยให้จึงไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำให้การของ จำเลย ข้อ 6 วรรคสุดท้าย พอสรุปใจความได้ว่าบริษัทเมียว จำกัด ผู้ขายหรือผู้ส่ง ทำการบรรจุหีบห่อสินค้าไม่ดี เมื่อสินค้าสูญหายไปในช่วงขนส่งบริษัทเมียว จำกัด จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทฟูจิوارาไลน์ จำกัด ผู้ขนส่งหรือจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนสินค้าสูญหายไป แต่ตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อ (ข) วรรคสุดท้ายมี ใจความว่า การซื้อขายสินค้ารายพิพาทนี้ เป็นการซื้อขายระบบซีแอนด์เอฟ ซึ่งสิทธิ ทั้งหลายจะตกแก่ผู้รับตราส่ง เมื่อของหรือสินค้าได้ถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับ ตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบของหรือสินค้าแล้ว แต่ปรากฏว่าสินค้ารายพิพาทที่สูญหาย ในคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเรือ แสดงว่าสินค้าสูญหายก่อนส่งมอบให้แก่ ผู้รับตราส่ง จึงเป็นเรื่องที่บริษัทเมียว จำกัด ผู้ส่งจะต้องไปว่ากล่าวเอา กับบริษัทฟูจิ วาราไลน์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญประสิทธิ์ผู้รับตราส่งจึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้องเอา ค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง จะเห็นได้ชัดว่าข้ออุทธรณ์ของจำเลยไม่ตรงกับที่จำเลยให้การ ไว้ดังกล่าวข้างต้น จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ที่ศาล อุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

ส่วนฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายที่ว่า สินค้าที่สูญหายไปเพราะเหตุสุดวิสัยนั้น ศาล ฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 616 ได้บัญญัติไว้ว่า "ผู้ ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสูญหายหรือบุบสลาย หรือส่งมอบชักช้าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักช้า นั้นเกิด แต่เหตุสุดวิสัย" จะเห็นได้ว่าตามบทบัญญัติดังกล่าว ภาระการพิสูจน์ตกอยู่แก่จำเลย ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการสูญหายของสินค้ารายพิพาทเกิดขึ้นแต่เหตุสุดวิสัย ถึงแม้ ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าขณะที่เรือเอ็นโอ 6 ไปนีกา ที่บรรทุกสินค้ารายพิพาทมาได้ถูก มรสุมอย่างรุนแรงระหว่างทางก็ตาม แต่จำเลยก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาแสดงให้เห็น

เห็นว่าหีบที่บรรจุสินค้านำเข้าได้แตกและสินค้าได้สูญหายไปเพราะเรือโดน
มรสุมดังกล่าว เพิ่งมาสำรวจพบว่าหีบที่บรรจุสินค้านำเข้าได้แตกชำรุดเมื่อขน
ถ่ายลงจากเรือแล้ว และไม่มีพยานยืนยันแน่ชัดว่าหีบที่บรรจุสินค้านำเข้าได้แตก
ชำรุดขณะใด ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่าสินค้านำเข้าได้สูญหายไปเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยตามที่จำเลยฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้
จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พืพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 600 บาท

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หากพิจารณาถึงหน้าที่ของจำเลยตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แล้วจะเห็นได้ว่า จำเลยมิใช่เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่งหรือสินค้าซึ่งผู้ส่งหรือผู้ตราส่งตกลงให้ผู้ขนส่งนำของหรือสินค้าไปมอบให้แก่ผู้รับตราส่งโดยตรง แต่หน้าที่จำเลยเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับหน่วยราชการต่าง ๆ แจ้งการมาถึงของเรือ ออกใบปล่อยสินค้า ขออนุมัตินำเรือเข้าเทียบท่า ขอเช่าเครื่องมืออุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า รับคืนใบตราส่งแลกกับปล่อยสินค้า ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือล่วนแต่เป็นลักษณะของการดำเนินการร่วมประกอบธุรกิจขนส่งด้วยกันทั้งสิ้น ศาลฎีกาจึงเห็นว่า

จำเลยเป็นผู้ขนส่งในการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลโดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 871/2525, 1511/2526, 1980/2528 และ 2259/2527 ลำพังแต่การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของจำเลยอาจไม่ถือว่าเป็นผู้ขนส่งในการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเล เช่นจำเลยเป็นแต่เพียงผู้ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือเมื่อเรือเทียบท่าซึ่งการวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งหลายทอดหรือไม่ ย่อมมีผลไปถึงความรับผิดของจำเลยด้วย เพราะหากสินค้ามิได้สูญหายหรือบุบสลายในขณะที่จำเลยเป็นแต่เพียงผู้ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือจำเลยย่อมไม่ต้องร่วมรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States) เคยตัดสินปัญหาเกี่ยวกับผู้รับขนหรือขนส่งสินค้าทางทะเลไว้เรื่องหนึ่งในคดี

Robert C. Herd & Co. v. Krawill Machinery Corp. เมื่อปี ค.ศ.

1959 (359 U.S. 297, 79 S.Ct. 766, 31 Ed.2d 820) ซึ่งปัญหาในคดีดังกล่าวมีว่า บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางทะเลของสหรัฐอเมริกา ข้อ 4(5) ซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้รับขนสินค้าทางทะเล (Carrier) ต่อผู้ส่งของ (Shipper) ไว้เป็นเงินไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อหีบห่อ นั้น จะนำไปอนุโลมใช้เพื่อจำกัดความรับผิดของกรรมการขนของที่ทำเรือ (Stevedore) ในกรณีประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำว่า "ผู้รับขน" ตามกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางทะเลให้คำจำกัดความไว้ให้รวมถึงเจ้าของเรือหรือผู้เช่าเรือที่ทำสัญญารับขนกับผู้ส่งของคำจำกัดความดังกล่าวบังคับเจาะจงถึงบทบัญญัติที่ว่าด้วยหน้าที่ ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับขนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ด้วย และในส่วนที่เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหาย กฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ให้ผู้รับขนหรือเรือรับผิดไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อหีบห่อ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้กล่าวถึงลูกจ้างขนของที่ทำเรือหรือตัวแทนเลย บทบัญญัตินี้มีที่มาจากกฎเกณฑ์แห่งกรุงเฮก ค.ศ. 1921 (The Hague Rules of 1921) ซึ่งต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย

อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ ค.ศ. 1924(TheBrusselsConventionof1924) ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้พยายามที่จะกำหนดให้ใบตราส่งสินค้าทางทะเลที่กำหนดถึงสิทธิและความรับผิดชอบระหว่างผู้รับขนกับผู้ขนส่งในการค้าระหว่างประเทศเป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่มีส่วนใดที่กล่าวถึงกรรมกรขนของที่ทำเรือหรือตัวแทนของผู้รับขนได้เลย และในขณะที่ออกกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางทะเล สภาคองเกรสของสหรัฐก็มิได้มีการพูดถึงการจำกัดความรับผิดชอบของกรรมกรทำเรือหรือของตัวแทนอื่นของผู้รับขนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่ขนเพราะความประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด จึงพอถือได้ว่าสภาคองเกรสเองก็เห็นว่า ตัวแทนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความประมาทของตน สภาคองเกรสจึงให้ผู้รับขนเท่านั้นที่จะจำกัดความรับผิดชอบของตนได้ เมื่อพิจารณาถึงใบตราส่ง ก็ปรากฏว่ามีได้ระบุถึงกรรมกรทำเรือหรือตัวแทนผู้รับขนเช่นกัน แต่กลับชี้ชัดถึงความรับผิดชอบของผู้รับขนที่มีต่อผู้ส่งของเท่านั้น โดยระบุว่าความรับผิดชอบของผู้รับขนหากมีก็ให้จำกัดไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อหีบห่อไม่ปรากฏข้อความตอนใดในใบตราส่งเลยที่ชี้ให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์จะให้กรรมกรขนของที่ทำเรือตัวแทนอื่น ๆ ของผู้รับขนจำกัดความรับผิดชอบได้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อ หากคู่สัญญาประสงค์เช่นนั้นก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องระบุเอาไว้ในสัญญาด้วย เมื่อไม่ได้ระบุเอาไว้จึงไม่ตัดสิทธิผู้ส่งของที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดของกรรมกรทำเรือหรือตัวแทนผู้รับขนดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังจากที่ศาลได้พิพากษาคดีนี้แล้ว ต่อมาในปี ค.ศ. 19678 มีคดี

Carle&Montanarilnc.v.AmericanExportIsbrandtsenLinesInc.

(275F.Supp76(S.D.N.Y.1967)ตัดสินว่าใบตราส่งที่กำหนดไว้เฉพาะว่าให้กรรมกรขนของที่ทำเรือมีสิทธิได้รับประโยชน์จากข้อสัญญาให้จำกัดความรับผิดชอบในความเสียหายได้ไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อหีบห่อนั้นมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1971 มีคดี

SecrestMachineCorp.v.TheTiber(450F.2d285(5thCir.1971)) ซึ่งศาลชี้ว่า
กรรมการท่าเรือมีสิทธิที่จะจำกัดความรับผิดชอบของตนได้ไม่เกิน500 เหรียญสหรัฐต่อ
หีบห่อ ตามข้อกำหนดในใบตราส่งซึ่งระบุว่าตัวแทนของผู้รับขนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงาน
งานในหน้าที่ของผู้รับขนตามสัญญารับขนทางทะเลมีสิทธิยกข้อต่อสู้ทั้งปวงของผู้รับ
ขนได้ จากคำพิพากษาของศาลสหรัฐดังกล่าว เมื่อเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับนี้แล้วเห็นได้ว่ามีแนวใกล้เคียงกัน กล่าวคือหากจำเลยเพียงแต่เป็นผู้ขนถ่าย
สินค้าที่ท่าเรือ ก็ไม่อาจถือว่าเป็นผู้รับขนหรือผู้ขนส่งได้ ทั้งนี้โดยอาศัยเทียบเคียงกับ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3879/2525 ซึ่งวินิจฉัยว่า คำว่า ผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 610 หมายถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่งของหรือ
สินค้าซึ่งผู้ส่งหรือผู้ตราส่งตกลงให้ผู้ขนส่งนำของหรือสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้รับตรา
ส่ง ซึ่งต่างกับผู้ทำหน้าที่ขนหรือแบกหามสินค้าจากเรือขึ้นท่าเรือและจากท่าเรือลง
บรรทุกในเรือ แต่ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ปรากฏด้วยว่าจำเลยเป็นผู้
ดำเนินการอื่น ๆ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นโดยได้รับมอบหมายจากบริษัท ฟ. ผู้รับ
ขนส่ง จึงมีลักษณะเป็นการร่วมกันประกอบกิจการขนส่ง เสมือนกับจำเลยเป็นผู้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้ขนส่งตามสัญญาขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อให้สินค้าที่ส่งถึง
มือผู้รับตราส่งในที่สุด จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในการสูญหายหรือบุบสลายของสินค้า
ที่ขนส่งด้วย ประโยชน์ดีผดุง